

감 사 결 과 처 분 요 구 서

No. 2025 - 13					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(원)	
인사혁신처	2025	시정	-	-	훈계, 주의
제 목 : 외부강의 등 신고 의무 위반					

1. 현황(업무 개요)

공사는 임직원이 외부강의 등을 매개로 하여 직무 관련자로부터 고액의 사례금을 수수하는 등 우회적 금품수수 수단으로 악용되는 행태를 방지하고 공직자로서의 청렴성을 확보하기 위하여 「외부강의 등 신고제도 운영지침」을 운영하고 있으며, 공사 임직원은 외부강의를 실시할 경우 관련 신고의무, 사례금 지급 한도 및 복무기준을 준수하여야 한다.

2. 관련 법령(판단기준)

「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 청탁금지법) 제10조에 따르면 공직자 등은 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 서면으로 소속 기관장에게 신고하여야 한다고 되어 있고, 임직원은 공사 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제32조 및 「외부강의 등 신고제도 운영지침」에서 정한 절차에 따라 부서장(또는 직상급자)의 결재를 득하여 10일 이내에 청탁방지담당관에게 외부강의 등의 신고서를 제출하여야 하며, 외부 강의 등을 신고할 때 상세 명세 또는 사례금 총액을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당 사항을 안 날로부터 5일 이내에 보완 신고하여야 한다.

또한, 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제34조에 따라 근무시간 내 외부강의는 원칙적으로 금지되며, 외부강의 등이 실시되지 않는 경우 공사의 기능수행 또는 국가·지방자치단체 정책 수행이 저해된다고 인정되는 경우와 사장이 필요하다고 인정하는 경우에 사장의 승인을 받아 출장으로 처리하여 외부강의를 수행할 수 있다.

「청탁금지법」 제21조에 따르면 공공기관장은 소속 공직자가 해당 법에 따른 명령을 위반하였을 때 징계처분하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제

○ 2024.10.01.부터 2025.06.30.까지 9개월 간 실시한 225건의 외부강의에 대하여 2025.10.23.부터 2025.11.17.까지 외부강의 신고의무 이행 여부, 사례금 한도 준수 여부, 복무처리 준수 여부 등을 점검하였고, 총 14명에 대해 18건의 위반사항을 확인하였다.

[표 1] 외부강의 신고 의무 위반 내역 “생략”

○ A는 외부강의를 수행한 후 10일 이내에 청탁방지담당관에게 외부강의 등의 신고서를 제출하여야 함에도 2025년 5월 21일 □□에서 요청한 외부강의에 대해 외부강의 등 신고서를 제출하지 않음으로써 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원 행동강령규정 시행세칙」 제32조를 위반하였다.

○ B는 외부강의를 수행한 후 10일 이내에 청탁방지담당관에게 외부강의 등의 신고서를 제출하여야 함에도 2024년 12월 20일 ○○에서 요청한 외부강의에 대해 외부강의 등 신고서를 제출하지 않음으로써 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원 행동강령규정 시행세칙」 제32조를 위반하였다.

○ C는 외부강의를 수행한 후 10일 이내에 청탁방지담당관에게 외부강의 등의 신고서를 제출하여야 함에도 2025년 5월 29일 ○○에서 요청한 외부강의에 대해 외부강의 등 신고서를 제출하지 않았으며, 외부강의 신고 시 대가액을 정확하게 기재하여야 하고 외부강의 등을 마친 후 당초 신고내용과 실제 대가 수수 내용이 다른 경우 안 날로부터 5일 이내에 보완신고를 해야 함에도 2024년 11월 29일 △△에서 요청한 외부강의에 대해 2024년 12월 6일 외부강의 신고 시 대가액을 350,000원으로 기재하였고, 이후 2024년 12월 30일 실제로 450,000원을 수령하고도 5일 이내에 보완신고를 이행하지 않아 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원 행동강령규정 시행세칙」 제32조를 위반하였다.

○ D는 외부강의를 수행한 후 10일 이내에 청탁방지담당관에게 외부강의 등의 신고서를 제출하여야 하고, 근무시간 내 외부강의는 원칙적으로 금지되며 해당 외부강의등이 실시되지 않는 경우 공사의 기능수행 또는 국가·지자체 정책 수행이 저해된다고

인정되거나, 기타 사장이 필요하다고 인정하는 경우에만 사장 승인을 받고 출장 처리 후 외부강의를 수행할 수 있음에도 2025년 4월 23일 △△에서 요청한 외부강의에 대해 사장의 승인을 받지 않고 출장 처리 후 외부강의를 수행한 뒤 외부강의 등 신고서를 제출하지 않음으로써 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제32조, 제34조를 위반하였다.

○ E는 외부강의를 수행한 후 10일 이내 청탁방지담당관에게 외부강의 등의 신고서를 제출하여야 함에도 2024년 10월 10일 ◇◇에서 요청한 외부강의에 대한 외부강의 신고서를 2025년 2월 28일에 제출하여 기한을 131일 경과하여 신고함으로써 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제32조를 위반하였다.

○ F는 외부강의를 수행한 후 10일 이내 청탁방지담당관에게 외부강의 등의 신고서를 제출하여야 함에도 2024년 10월 25일 ♡♡에서 요청한 외부강의에 대한 외부강의 신고서를 2024년 11월 14일에 제출하여 기한을 10일 경과하여 신고함으로써 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제32조를 위반하였다.

○ G는 외부강의를 수행한 후 10일 이내 청탁방지담당관에게 외부강의 등의 신고서를 제출하여야 함에도 2024년 11월 27일 ♥♥에서 요청한 외부강의에 대한 외부강의 신고서를 2024년 12월 10일에 제출하여 기한을 3일 경과하여 신고함으로써 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제32조를 위반하였다.

○ H는 외부강의를 수행한 후 10일 이내 청탁방지담당관에게 외부강의 등의 신고서를 제출하여야 함에도 2024년 11월 19일 △△에서 요청한 외부강의에 대한 외부강의 신고서를 2025년 2월 6일에 제출하여 기한을 69일 경과하여 신고함으로써 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제32조를 위반하였다.

○ I는 외부강의를 수행한 후 10일 이내 청탁방지담당관에게 외부강의 등의 신고서를 제출하여야 함에도 2025년 1월 22일 ♡♡에서 요청한 외부강의에 대한 외부강의 신고서를 2025년 2월 7일에 제출하여 기한을 4일 경과하여 신고함으로써 「청탁금지

법」 제10조 및 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제32조를 위반하였다.

○ J는 외부강의를 수행한 후 10일 이내 청탁방지담당관에게 외부강의 등의 신고서를 제출하여야 함에도 2025년 1월 22일 쏘쏘에서 요청한 외부강의에 대한 외부강의 신고서를 2025년 2월 7일에 제출하여 기한을 4일 경과하여 신고함으로써 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제32조를 위반하였다.

○ K는 외부강의를 수행한 후 10일 이내 청탁방지담당관에게 외부강의 등의 신고서를 제출하여야 함에도 2025년 5월 30일 ◎◎에서 요청한 외부강의에 대한 외부강의 신고서를 2025년 8월 11일에 제출하여 기한을 63일 경과하여 신고함으로써 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제32조를 위반하였다.

○ L은 외부강의 신고 시 대가액은 총지급 금액(세전 금액)을 기재해야 함에도, 2025년 3월 28일 ☆☆에서 요청한 외부강의에 대해 총 지급금액인 300,000원 대신 실수령 금액(세후 금액)인 273,600원으로 대가액을 과소 신고하였으며, 외부강의 신고 시 사례금 총액을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당 사항을 안 날로부터 5일 이내에 보완 신고하여야 함에도, 2025년 4월 22일 ☆☆에서 요청한 외부강의에 대해 2025년 4월 29일에 대가를 수령하고 보완신고를 이행하지 않아 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제32조를 위반하였다.

○ M은 외부강의 신고 시 대가액은 총지급 금액(세전 금액)을 기재해야 함에도, 2025년 3월 28일, 2025년 4월 22일 ☆☆에서 요청한 2건의 외부강의에 대해 2건 모두 총지급 금액인 300,000원 대신 실수령 금액인 273,600원으로 대가액을 과소 신고함으로써 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제32조를 위반하였다.

○ N은 근무시간 내 외부강의는 원칙적으로 금지되며, 해당 외부강의등이 실시되지 않는 경우 공사의 기능수행 또는 국가·지자체 정책 수행이 저해된다고 인정되거나, 기타 사장이 필요하다고 인정하는 경우에만 사장 승인을 받고 출장 처리 후 외부강의를 수행할 수 있음에도 2025년 5월 16일 ■■에서 요청한 외부

강의에 대해 사장의 승인을 받지 않고 출장처리 후 외부강의를 수행하여 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제34조를 위반하였다.

4. 관련자 의견

가. A

○ 2025년 5월 21일 □□에서 요청한 외부강의에 대해 MIS에 관련 내용을 입력하고 저장한 후 문서 상신을 누락한 것으로 단순 부주의로 인해 미신고하게 되었다고 의견을 제시하였다.

나. B

○ 2024년 12월 20일 ○○에서 요청한 외부강의에 대해 해당 외부강의는 ○○○○ 시행 공공기관 실무 회의 자리로 관련 기관 실무자들 간의 의견을 나누는 자리로 이해했으며, ○○에서 자문료를 지급한다는 사실을 회의가 끝난 후에 알게 되어 출장을 취소하고 시간제휴가로 변경했으나 단순 부주의로 인해 외부강의 신고를 이행하지 못했다고 의견을 제시하였다.

다. N

○ 2025년 5월 16일 ■■에서 요청한 외부강의에 대해 관련 규정을 충분히 인지하지 못한 상태에서 08:30부터 17:30까지 출장 신청을 하였고, 당일 08:30부터 12:00까지는 ○○○○○○ 관리 등 현장관리 업무를 수행한 후, 그 이후부터 외부강의를 실시하였다고 소명하였다. 다만 해당 출장에 대한 여비는 지급받지 않았다고 의견을 제시하였다.

라. D

○ 2025년 4월 23일 △△에서 요청한 외부강의에 대해 우리공사가 사업시행한 ○○○○ ○○○○○○ 관련 우수사례 답사를 △△에서 요청하였고 요청 공문에 수당지급에 대한 안내가 없어 외부강의가 아닌 출장으로 등록하였으며, 출장 당일 현장 브리핑 및 세대 견학 등을 진행한 후 수당지급을 안내받았으나, 외부강의 건으로 인지하지 못하여 외부강의 신고 이행을 하지 못했다고 의견을 제시하였다.

마. C, E, F, G, H, I, J, K, M, N

○ 관련자 모두 외부강의 신고 제도에 대한 이해가 부족하여 외부강의 신고 의무를 준수하지 못했으며, 추후 위반 사례가 재발하지 않도록 주의하겠다고 의견을 제시하였다.

5. 징계양정

가. A

○ 대가 기준 및 복무 기준 등을 준수하였고 신고 내용을 MIS 시스템에 사전 등록하는 등 위반에 대한 고의가 없다고 볼 여지가 있으나, 2020년 외부강의등 실태 점검에서 외부강의 신고 기한 미준수로 인해 ‘현지시정’¹⁾ 조치를 받아 제 규정을 충분히 인지할 기회가 제공되었음에도 외부강의 신고 의무를 위반한 것은 법령을 준수해야 하는 공직자로서의 기본 의무를 소홀히 한 것으로 판단된다. 따라서 「직원 훈계 등 처분에 관한 시행세칙」 제6조(처분사유) 제9호(기타 직원이 관계 법령 및 사규에 따른 책임과 의무를 다하지 못한 때)에 따라 “훈계” 처분한다.

나. B

○ 대가 기준을 준수하였고 자문료를 지급한다는 사실을 알게된 후 출장 처리를 취소하고 시간제휴가를 사용하여 복무 기준을 준수하는 등 위반에 대한 고의가 없다고 볼 여지가 있으나, 2020년 외부강의등 실태 점검에서 외부강의 사전신고 의무 미이행으로 인해 ‘현지시정’²⁾ 조치를 받아 제 규정을 충분히 인지할 기회가 제공되었음에도 외부강의 신고 의무를 위반한 것은 법령을 준수해야 하는 공직자로서의 기본 의무를 소홀히 한 것으로 판단된다. 따라서 「직원 훈계 등 처분에 관한 시행세칙」 제6조(처분사유) 제9호(기타 직원이 관계 법령 및 사규에 따른 책임과 의무를 다하지 못한 때)에 따라 “훈계” 처분한다.

다. N, D

○ 두 관련자 모두 외부강의 신고 의무에 대한 이해가 부족하여 위반한 것으로 위반에 대한

1) 2020년 실태 점검 시 ☆☆에서 수행한 외부강의 신고 건에 대해 신고 기한을 2일 경과한 사실이 확인되어 현지 시정 조치 및 외부강의 신고 관련 안내·교육을 받음

2) 2020년 실태 점검 시 건설과 사람에서 수행한 외부강의 신고 건에 대해 사전신고를 이행하지 않은 사실이 확인되어 현지 시정 조치 및 외부강의 신고 관련 안내·교육을 받음

고의가 없다고 볼 여지가 있는 점, 과거 유사한 위반 사례가 없는 점, 대가기준을 준수하여 위반의 정도가 경미한 점을 고려하여 「직원 훈계 등 처분에 관한 시행세칙」 제6조(처분사유) 제9호(기타 직원이 관계 법령 및 사규에 따른 책임과 의무를 다하지 못한 때)에 따라 “주의” 처분하고, 부적정하게 사용한 출장시간만큼 개인연차휴가 시간에서 차감한다.

라. C, E, F, G, H, I, J, K, M, N

○ 관련자 모두 대가기준 및 복무기준을 준수하였고, 외부강의 신고 의무에 대한 이해가 부족하여 위반한 것으로 위반에 대한 고의가 없다고 볼 여지가 있는 점, 과거 유사한 위반 사례가 없는 점, 위반의 정도가 경미한 점을 고려하여 「직원 훈계 등 처분에 관한 시행세칙」 제6조(처분사유) 제9호(기타 직원이 관계 법령 및 사규에 따른 책임과 의무를 다하지 못한 때)에 따라 “주의” 처분한다.

6. 조치할 사항(신분상)

☞ 청탁금지법 제10조 등 위반에 따른 관련자 “훈계” 및 “주의” 처분 요구

인사혁신처는 청탁금지법 제10조 및 공사 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제32조, 제34조 및 「외부강의등 신고제도 운영지침」을 위반한 관련자 14명에 대해 각각 “훈계” 및 “주의” 처분하시기 바랍니다.

7. 조치할 사항(행정상)

☞ 관련자 부적정 출장 처리에 따른 개인연차휴가 차감을 위한 “시정” 처분

인사혁신처는 공사 「임직원행동강령규정 시행세칙」 제34조를 위반한 관련자 2명에 대해 부적정하게 사용한 출장시간만큼 개인연차휴가 시간에서 차감될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. 끝.